بثلثه ويرث لا ان اوصى بشراء ابنه وعتق وقُدّم الابنُ على غيره
وان اوصى بمنفعة معيّن او بما ليس فيها او بعتق عبده بعد موته بشهر
ولا يحمل الثلث قيمته خُيّر الوارث بين ان يجيز او يخلع ثلث الجميع وبنصيب
ابنه او مثله فبالجميع لا اجعلوه وارثا معه او الحقوه به فزائدا او
بنصيب احد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم وبجزء او سهم فبسهم
من فريضته وفي كون ضعفه مثله او مثليه تردّد وبمنافع عبد
وورثت عن الموصى له وان حدّدها بزمن فكالمستأجر فان قُتل
فللوارث القصاصُ او القيمة كأن جنى الا ان يفديه المخدَمُ او الوارث
فتستمرّ وهي ومدبّر ان كان بمرض فيما علم ودخلت فيه وفي العمرى
وفي سفينة او عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان لا فيما
اقرّ به في مرضه او اوصى به لوارث وان ثبت ان عقدها خطّه او
قراها ولم يشهد او يقل انفذوها لم تُنفّذ ونُدب فيها تقديمُ التشهّد
ولهم الشهادة وان لم يقروه ولا فُتح وتُنفّذ ولو كانت عنده وان اشهد
بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات فَفُتحت فاذا فيها وما بقي فللمساكين
قُسم بينهما وكتبتها عند فلان فصدّقوه او اوصيته بثلثي فصدّقوه
يصدَّق ان لم يقل لابني ووصيّ فقط يعمّ وعلى كذا تُخصّ به كوصيّ
حتى يقدم فلان او الى ان تتزوّج زوجتي وان زوّج موصى على بيع
تركته وقبْضِ ديونه صحّ وانّما يوصي على المحجور عليه أبٌ او
وصيُّه كأمّ ان قلّ ولا وليّ وورث عنها لمكلّف مسلم عدْل كافٍ وان
اعمى وامرأةً وعبدًا وتصرّف باذن سيّده وان اراد الاكابرُ بيع موصى
اشتري للاصاغر وطُروُّ الفسق يعزله ولا يبيع الوصيُّ عبدا يُحسن
القيامَ بهم ولا التركةَ الا بحضرة الكبير ولا يقسم على غائب بلا حاكم
ولاثنين حُمل على التعاون فان مات احدهما او اختلفا فالحاكمُ ولا